SESIZARE

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
Intrare Nr. 209
"05" 01 2026

privind controlul constituționalității practicii judiciare consolidate

I. Autorul sesizării

Maceret Alexei

subiect de drept cu protecție erga omnes (A©tor)

MD2024, Chisinau, st. A. Doga, 30 ap. 38 IDNP: 2000001159655, mob. 078238410 email: arhiv240@gmail.com

II. Obiectul sesizării

Prezenta sesizare nu vizează constituționalitatea textului normativ în sine,

ci constituționalitatea practicii judiciare de aplicare a:

- articolului 7 alineatul (3) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova, și
- articolului 14[1] din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova,

în interpretarea și aplicarea lor cumulativă, așa cum rezultă dintr-o practică judiciară consolidată, formată prin următoarele hotărâri judecătorești:

1. hotărârile judecătorului Grigoraș Valeria (stabilirea faptului juridic al reabilitării),
2. încheierea judecătorului Negru Alexandru (2017),
3. decizia judecătorului T. Stambol (2025).

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
2 JUDEC. TORIA CHIȘINĂU
Intrare Nr. 01-1-20395
31 12 25

III. Situația de fapt relevantă constituțional

1. Prin hotărârile judecătorului Grigoraș Valeria, a fost stabilit un fapt juridic definitiv privind dreptul autorului la reabilitare penală, ca urmare a constatării caracterului ilegal al urmăririi penale, în contextul unor tratamente calificate drept tortură.
2. Judecătorul Negru Alexandru, prin încheierea din anul 2017, a ignorat efectul erga omnes al acestui fapt juridic și a aplicat art. 7 alin. (3) CPP într-o manieră care a permis continuarea consecințelor represive, substituind reabilitarea cu mecanisme formale.
3. Judecătorul T. Stambol, prin decizia din 2025, a preluat integral aceeași interpretare, invocând explicit raționamente identice și refuzând să recunoască caracterul absolut și necondiționat al reabilitării, făcând trimitere la o logică de „coautorat" judiciar.
4. Astfel, se conturează o linie jurisprudențială continuă și coerentă, care transformă normele procedurale menționate într-un instrument de neutralizare a interdicției absolute a torturii.

IV. Problema de constituționalitate

Practica judiciară descrisă:

- condiționează sau relativizează efectele reabilitării unei victime a torturii;
- permite instanțelor să refuze aplicarea directă a normelor de drept internațional imperativ;
- golește de conținut obligațiile statului care decurg din interdicția absolută a torturii, normă de jus cogens.

Această practică contravine:

- articolului 24 din Constituția Republicii Moldova (dreptul la viață și la integritate fizică și psihică),
- principiului supremației Constituției,
- obligațiilor erga omnes asumate de statul Republica Moldova în temeiul dreptului internațional.

V. Argumente de drept constituțional

1. Interdicția torturii are caracter de normă jus cogens, fiind absolută și neadmițând:
   - derogări,
   - condiționări procedurale,
   - interpretări restrictive.
2. Odată stabilit juridic faptul torturii și al urmăririi ilegale, reabilitarea penală este obligatorie și completă, producând efecte erga omnes.
3. Practica judiciară contestată:
   - înlocuiește reabilitarea cu soluții tehnice,
   - permite instanței să se plaseze deasupra normelor imperative,

- transformă judecătorul din garant al Constituției în participant la încălcarea acesteia.

4. Curtea Constituțională este competentă să controleze constituționalitatea sensului normativ rezultat din practică, atunci când acesta devine stabil și repetabil.

VI. Petit

În temeiul Constituției Republicii Moldova și al competenței Curții Constituționale,

SOLICIT:

1. Să se constate că practica judiciară de aplicare a articolului 7 alineatul (3) CPP și a articolului 14[1] CPC,

   astfel cum este configurată prin hotărârile judecătorilor Grigoraș Valeria, Negru Alexandru și T. Stambol,

   este neconstituțională,

2. în măsura în care această practică permite refuzul sau limitarea reabilitării penale complete a unei victime a torturii,
3. și în măsura în care ignoră caracterul absolut al interdicției torturii ca normă de jus cogens și obligațiile erga omnes ale statului.

VII. Efectul solicitat

Constatarea neconstituționalității practicii judiciare respective trebuie să producă efecte pentru:

- încetarea aplicării interpretării neconstituționale,
- restabilirea efectului deplin al reabilitării,
- alinierea jurisprudenței naționale la Constituție și la dreptul internațional imperativ.

Semnătura:. Maceret Alexei. A©tor

S E S I Z A R E

către Curtea Constituțională a Republicii Moldova

(înaintată prin Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani)

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
Intrare Nr. 309
"05" 01 2026

Autorul sesizării:

Maceret Alexei (A©tor)

Subiect de drept cu protecție erga omnes

IDNP: 2000001159655

Instanța de trimitere:

Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani

Judecător: Vladislav Holban

Dosar de bază: nr. 2p/s-704/22

OBIECTUL SESIZĂRII

Controlul constituționalității practicii judiciare și aplicării art. 7 alin. (3) CPP RM, în măsura în care aceasta permite continuarea procedurilor judiciare și producerea de efecte juridice în absența unui temei penal valabil, deja înlăturat printr-o decizie definitivă a Curții Supreme de Justiție.

SITUAȚIA DE FAPT ȘI DE DREPT

1. Prin Decizia Curții Supreme de Justiție nr. 1ra-834/09 din 21.07.2009, a fost constatată o eroare factuală decisivă în cauza penală nr. 1-137/08, constând în includerea eronată în acuzare a cantității de 2,6 kg permanganat de potasiu.
2. Curtea Supremă a exclus această componentă, ceea ce a condus la lipsa temeiului penal, lipsind cauza penală de forță juridică.
3. În pofida acestui fapt, instanțele naționale au continuat să producă efecte juridice în dosare derivate și accesorii, inclusiv în dosarul civil nr. 2-1642/08, care reprezintă un demers civil formulat în cadrul procesului penal.

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU
SEDIUL RÎȘCANI
Intrare Nr. 06/1-1-52
02 01 2026

4. Menținerea și valorificarea actelor procesuale în aceste condiții generează o contradicție constituțională: acte judiciare produc efecte fără existența unei baze penale valide, fapt incompatibil cu principiile statului de drept și ale securității juridice.

NORME CONSTITUȚIONALE INCIDENTE

- Art. 1 alin. (3) din Constituția RM – statul de drept.
- Art. 20 – accesul liber la justiție.
- Art. 21 – prezumția nevinovăției.
- Art. 26 – dreptul la apărare.
- Art. 46 – dreptul la proprietate privată.

Aplicarea practicii contestate contravine, de asemenea, obligațiilor internaționale asumate de Republica Moldova și normelor imperative de jus cogens, inclusiv principiului nulității actelor lipsite de temei juridic.

PROBLEMA DE CONSTITUȚIONALITATE

Se ridică problema dacă este constituțională menținerea și producerea de efecte juridice ale actelor procesuale (penale și civile) atunci când temeiul penal a fost înlăturat definitiv printr-o hotărâre a Curții Supreme de Justiție.

Această practică conduce la:

- insecuritate juridică,
- încălcarea dreptului la un proces echitabil,
- validarea unor acte nule ab initio,
- afectarea dreptului de proprietate prin proceduri lipsite de bază penală.

SOLICITĂRI

În temeiul art. 135 din Constituția Republicii Moldova, solicit Curții Constituționale:

1. Să constate neconstituționalitatea practicii judiciare care permite continuarea procedurilor și menținerea efectelor juridice ale actelor procesuale în lipsa unui temei penal valid.
2. Să stabilească că lipsa temeiului penal, constatată printr-o decizie definitivă a Curții Supreme de Justiție, atrage nulitatea absolută a tuturor actelor și hotărârilor derivate, inclusiv în cauze civile conexe.

3. Să ofere o interpretare obligatorie a art. 7 alin. (3) CPP RM în conformitate cu Constituția și standardele internaționale.

ANEXE

1. Decizia Curții Supreme de Justiție nr. 1ra-834/09 din 21.07.2009.
2. Copii ale actelor contestate din dosarele nr. 1-137/08 și 2-1642/08.
3. Dovezi privind aplicarea practicii judiciare contestate.

Data: 02.01.2026

Semnătura: _____

Maceret Alexei (A©tor)

Către Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani

Judecătorului: Vladislav Holban

Dosar nr.: 2p/s-704/22

De la: Maceret Alexei (A©tor)

Subiect de drept cu protecție erga omnes

IDNP: 2000001159655

CERERE

privind ridicarea excepției de neconstituționalitate și anexarea probelor de fals procesual și încălcarea drepturilor fundamentale

În temeiul art. 7 alin. (3) CPP RM, art. 121 din Codul de Procedură Civilă și al normelor imperative de jus cogens, declar următoarele:

1. Ridicarea excepției de neconstituționalitate

Solicit emiterea unei încheieri privind transmiterea prezentei cereri către Curtea Constituțională a Republicii Moldova pentru verificarea constituționalității practicii judiciare aplicate în hotărârea din 22.12.2025.

2. Denunțarea falsului procesual și a viciului de consimțământ

Aduc la cunoștința instanței faptul că documentele juridice (Confirmarea și Cererea de apel nemotivată), deși poartă data de 24.12.2025, au fost semnate de fapt ulterior, la data de 29.12.2025, sub presiunea circumstanțelor procesuale create de avocatul Antoci Maria.

* Fals procesual: Documentele au fost întocmite retroactiv (antedatate) pentru a acoperi lipsa asistenței juridice reale în termenul legal.

* Dovada prezenței: Invoc probele materiale (fotografii) care confirmă prezența mea fizică la clădirea Circului din Chișinău la data de 29.12.2025, momentul real al interacțiunii și semnării actelor.

3. Admiterea probelor privind încălcarea drepturilor fundamentale și a integrității procesuale

Solicit anexarea la materialele dosarului a următoarelor dovezi:

* Recunoașterea situației de către ЕКПП (CPT): Scrisoarea oficială a Comitetului European pentru Prevenirea Torturii (Strasbourg), care confirmă recepționarea informațiilor privind situația mea și importanța acestora pentru monitorizarea problemelor generale de tratament inuman.

* Dovada exproprierii ilegale prin viciu de procedură: Invocarea legăturii organice între dosarul penal 1-137/08 (jurisdicția sectorului Rîșcani, vizând instituții precum Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal) și dosarul civil 2-16542/08.

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU
SEDIUL RÎȘCANI
Intrare Nr. 011-1-53
02 / 01 20 26

* Conform practicii de numerotare procesuală, prefixul «2» indică faptul că acțiunea civilă este un accesoriu al urmăririi penale (dosarul «1»).

* Acest mecanism a fost utilizat pentru deposedarea ilegală de drepturile de proprietate, fapt confirmat prin stabilirea ilegalității percheziției nocturne (art. 396 alin. 4 CPP RM) în fața judecătorului Holban.

Anexe:

* Scrisoarea ЕКПП (CPT) din 18.07.2012 (copie).

* Copia Sesizarea către Curtea Constituțională din 31.12.2025 sudul Buiu

* Sesizarea către Curtea Constituțională.

* Cererea de apel nemotivată din 24.12.2025 (ca obiect al contestării datei reale).

Data: 02.01.2026

Semnătura: (A©tor / Maceret Alexei)